

上海市浦东新区人民法院

刑事判决书

(2025)沪0115刑初1254号

公诉机关上海市浦东新区人民检察院。

被告人喻某，男，1997年10月28日生，XX，出生地重庆市，初中文化，无业，户籍地重庆市万州区；2024年12月因犯盗窃罪被本院判处拘役5个月，罚金人民币2,000元，2025年2月5日刑满释放；因涉嫌犯盗窃罪于2025年2月27日被某某局刑事拘留，同年3月13日被逮捕，现羁押于上海市浦东新区看守所。

辩护人李某，某某律师事务所律师，系某某中心1指派。

上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉〔2025〕1050号起诉书指控被告人喻某犯盗窃罪，于2025年4月22日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员顾某出庭支持公诉，被告人喻某及辩护人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。

上海市浦东新区人民检察院指控：

2025年2月19日2时许，被告人喻某至上海市浦东新区小区东侧，窃得被害人罗某停放的价值人民币4,196元的喜德盛牌自行车1辆，后销赃得款人民币1,700元。

2025年2月26日，被告人喻某被公安机关抓获，到案后如实交代了上述犯罪事实。

上述事实，被告人喻某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证属实的被害人罗某的陈述，证人王某的证言及微信转账截图，公安机关的调取证据通知书及清单、发还清单、监控视频及截图、案发抓获经过记录，某某中心2价格认定结论书，被告人喻某的供述、辨认笔录及相关刑事判决书、户籍信息等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人喻某以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，依法应处三年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人喻某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人喻某能如实供述罪行，认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。相关辩护意见本院予以采纳。为保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：

一、被告人喻某犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千五百元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2025年2月26日起至2025年9月25日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳）

二、违法所得予以追缴，不足部分责令退赔；调取在案的被窃财物予以发还（已发还）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员
书 记 员

王海瑛
严培红

二〇二五年五月七日